

1500384-61.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertioga

Foro: Foro de Bertioga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertioga - Foro de Bertioga - 1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertioga-SP - cep 11250-000

1500384-61.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500384-61.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos -

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE FERREIRA PINTO DE CAMPOS

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP) em face de FELIPE FERREIRA PINTO DE CAMPOS na qual lhe imputa a prática de infração penal, à luz do artigo 33, caput da Lei 11.343.2006.

Consta na denúncia que: Consta do incluso inquérito policial que, no dia 28 de janeiro de 2022, por volta das 15h36, na Rua Júlio Prestes, nº 150, Vila Tamoios, nesta cidade e Comarca de Bertioga, FELIPE FERREIRA PINTO DE CAMPOS, qualificado à fl. 04, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 66 (sessenta e seis) porções de cocaína, com peso bruto de 65g (sessenta e cinco gramas), 77 (setenta e sete) porções de crack, com peso bruto de 50g (cinquenta gramas), 32 (trinta e duas) porções de Cannabis Sativa L, com peso bruto de 120g (cento e vinte gramas), além de R\$2.401,25 (dois mil, quatrocentos e um reais e vinte e cinco centavos), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16, laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 13/14 e fotografia de fls. 10/12. Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, FELIPE levava consigo uma sacola, ocasião em que, ao notar a presença da viatura policial que realizava patrulhamento de rotina, dispensou a sacola no chão e correu, ingressando em uma viela (sem saída). A atitude suspeita do denunciado despertou a atenção dos policiais que seguiram no seu encalço e, ao alcançarem FELIPE, decidiram pela sua abordagem. Regularmente capturado e após a realização da busca pessoal, constatou-se que o denunciado trazia consigo, dentro da sacola que havia dispensando momentos antes de ser detido, as drogas descritas acima, já embaladas individualmente e prontas para o comércio espúrio, além do valor supramencionado. Indagado informalmente pelos policiais militares, FELIPE confessou a prática criminosa e na Delegacia de

Polícia, assim também o fez (fl. 04). A quantidade de drogas apreendidas e as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, aliada a confissão do denunciado, são elementos que estão a indicar, com a segurança necessária, que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega a consumo de terceiros. Efetuada a prisão em flagrante, concedeu-se liberdade provisória ao acusado (fls. 60/61).

Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado para o oferecimento de defesa prévia.

Defesa prévia às fls. 88/90,

A denúncia foi recebida em 28 de março de 2022 (fls. 100/101), ocasião em que designou-se audiência de instrução e julgamento.

Em audiência, foram ouvidas testemunhas, bem como interrogado o acusado.

É o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Trata-se de ação penal pública incondicionada.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 18/19), pelo auto de constatação preliminar (fl. 16/17) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 108/110).

Quanto à autoria, é importante sumarizar o teor dos depoimentos colhidos.

A testemunha VINICIUS FRANÇA MARQUES declarou que: estavam em patrulhamento pela rua Julio Prestes, na qual houve denúncias e prisões anteriores, ocasião em que avistaram FELIPE sentado com uma sacola em mão. Realizada a abordagem, o FELIPE tentou fugir com a sacola, porém correu para uma viela. Ao ser alcançado, dispensou a sacola. Na sacola havia entorpecentes, bem como uma bolsa preta com quantias em dinheiro. Os entorpecentes – cocaína, crack e maconha – estavam em porções individuais. Foi apreendido dinheiro, aproximadamente R\$ 2.000,00. O Felipe confessou o tráfico, afirmando que o dinheiro era produto das vendas e que estava traficando aproximadamente há um mês. Foi a primeira abordagem.

A testemunha JOÃO PAULO FREITAS declarou que: estavam em patrulhamento pela Rua Julio Prestes, quando, na altura do nr. 150, avistaram um indivíduo com uma sacola. O local é conhecido pelo tráfico. O indiciado largou a sacola e correu para a viela, que era muito curta, sendo alcançada. Realizada a abordagem, ele indicou que havia drogas na sacola, bem como dinheiro picado. Eram eppendorfs de cocaína, invólucros de crack e charutos de maconha. Havia mais de R\$ 2.000,00. Ele disse que estava ali para a venda das drogas. Ele apenas portava a sacola com dinheiro e drogas. Havia um morador que estava próximo.

Em seu interrogatório, declarou que tem 24 anos. Divorciado. Um filho de quatro anos. Pintor. Não tem antecedentes criminais. Estava passando dificuldades dentro de casa, quando foi convidado para “fazer um teste”. Encontrava-se ali com a sacola quando foi abordado por policiais militares. Confessou o tráfico de drogas. Está arrependido. Ali foi o primeiro dia. Não sabe especificar se o dinheiro foi da venda das drogas. Não sabia que tinha R\$ 2000,00, mas já havia vendido R\$ 400,00. Ganharia R\$150,00.

Há, portanto, prova robusta para a condenação.

Tratando-se de crime de tráfico de drogas com agente primário, impõe-se analisar o cabimento ou não da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p, 4º da Lei 11.363/2006. Conforme vem decidindo o E. Superior Tribunal de Justiça, a mera caracterização do agente como o responsável pelo transporte ou venda do entorpecente, por si só, não se mostra suficiente para se afastar o benefício. Com efeito, em atenção ao princípio da presunção de inocência, exige-se prova robusta da inserção habitual do traficante em organização criminosa, o que demonstra prova específica:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. ?MULA DO TRÁFICO?. FUNDAMENTOS CONCRETOS QUANTO À

HABITUALIDADE OU A PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

2. A tese firmada no REsp n. 1.887.511/SP foi flexibilizada para admitir a modulação da fração de redução do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na terceira fase da dosimetria, com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, desde que não tenham sido consideradas na fixação da pena-base (HC n. 725.534/SP, Terceira Seção do STJ).

3. O agente que, na qualidade de "mula do tráfico", agiu de modo esporádico como transportador da droga, ainda que em grandes quantidades, mesmo que receba como contraprestação vantagem pecuniária e que tenha ciência do que transportaria, não gera presunção de habitualidade delitiva e, portanto, não é suficiente para afastar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Não se reconhece o tráfico privilegiado se, a partir do "modus operandi" da prática delitiva e de elementos concretos para se concluir o agente integra organização criminosa ou exerce o transporte de entorpecentes a serviço delas com habitualidade.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 641.417/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso em julgamento, observo que a quantidade de drogas é pequena, já que inferior a 500g, e não se demonstrou efetivo envolvimento do acusado com organização criminosa. De rigor, portanto, a aplicação do benefício do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, demonstrada a primariedade. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Os motivos, as circunstâncias e as consequências da infração penal não transbordam o ordinário à espécie. Em, relação ao comportamento da vítima, este não é aplicável. Quanto ao artigo 42 da Lei de Drogas, conforme fundamentação retro, este será apreciado na terceira fase da dosimetria.

Ante tais considerações, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Incidente a atenuante da confissão espontânea, sendo inviável, porém atenuar a pena a quem do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, incidente a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, p. 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar intermediário (metade). Com efeito, embora não se trate de quantidade elevada (inferior a 500g), pesa em desfavor do acusado a natureza das drogas, notadamente crack e cocaína.

Fixo, portanto, a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 250 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I), presentes os requisitos objetivo e subjetivo, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

Em atenção ao artigo 33, § 3º do Código Penal, o regime de pena é o aberto, considerando o quantum da pena imposta, bem como circunstâncias judiciais favoráveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de CONDENAR FELIPE FERREIRA PINTO DE CAMPOS ao cumprimento de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,

em razão da prática da infração penal descrita no artigo 33, caput c/c artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Fica a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um salário mínimo.

Poderá o réu recorrer em liberdade, já que assim respondeu ao processo.

Decreto o perdimento dos bens apreendidos, especialmente do numerário.

Após, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, intime-se para pagamento no prazo de 10 (dez) dias (CPP, art. 686), sem prejuízo da expedição de guia definitiva quanto à pena privativa de liberdade e da intimação para pagamento das custas (NSCGJ/SP, art. 480, caput e § 1º). Recolhida a multa, comunique-se ao Juízo da Execução Penal competente para a execução da pena privativa de liberdade/pena restritiva de direitos imposta (NSCGJ/SP, art. 480, § 2º).

Não sendo promovido o pagamento, expeça-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público. Após, prossiga-se conforme art. 480-A das NSCGJ/SP.

Custa pelo ora condenado (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogado dativo e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º). Após o cálculo, intime-se para pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (NSCGJ/SP, art. 1.098, § 2º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Intimem-se, inclusive a vítima, preferencialmente por meio eletrônico (CPP, art. 201, §§ 2º e 3º e Comunicado CG n. 262/2020).

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n.

113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Bertioga, 28 de julho de 2022.

Juiz de Direito: Dr. DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA